<u>රජය විසින් හා රජයට එරෙහි නඩු</u>

මුල් කාලීනව රෝම ලන්දේසි නීතිය යටතේ රජයට එරෙහිව නඩු පැවරීමට හැකියාව ලබා දී නොතිබුණි .එයට හේතු වූයේ රජය පෞද්ගලික නීතියේ විෂය පථයෙන් පරිබාහිරව සැලකීමයි .

ඉංග්‍රීසි නීතිය යටතේ ද මුල් කාලීනව රජයට එරෙහිව නඩු පැවරීමට ඉඩ ලබා දී නොතිබුණි .නමුත් වර්තමානයේ රජය පෞද්ගලික පුද්ගලයකු ලෙස නීතියේ ඇස තුළින් සලකා නඩු පැවරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත .

රජය යන්නට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු සහ රජයේ අනෙකුත් ආයතන සියල්ල අයත් වේ .නමුත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන පොදු සමාගම් රාජ්‍ය සංස්ථා අයත් නොවේ .

<u>රජයේ නිලධාරියෙකු යනු</u>

<u>ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 170 වගන්තියට අනුව</u>

ශ්‍රී ලංකා ජන රජයේ වැටුප් ලබන සියලු තැනැත්තන් රජයේ නිලධාරීන් යන අර්ථ නිරූපණයට වැටේ

<u>රජයට විරුද්ධව නඩු පවරනු ලබන්නේ රජයේ නිලධාරියකුගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙනි. ඔහු කරන ක්‍රියා සඳහා කුමන අවස්ථාවක දී රජය වගකිව යුතු ද යන්න සලකා බැලීම වැදගත් වේ</u>

<u>Wijewardene v Director of Local Government</u>

රජයේ නිලධාරියකුගේ ක්‍රියාවකින් රජය වගකීමට බැඳෙන්නේ එම නිලධාරියා තම සේවා ක්ෂේත්‍රය තුළ දී සිදු කරන ලද ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් පමණි . එසේම රජයේ නිලධාරියා තම බලය ඉක්මවා කටයුතු කර ඇති විට රජය වගකීමට බැඳෙන්නේ එම ක්‍රියාව සෘජුව හෝ ව්‍යංගව රජය අපරානුමත කර ඇතිවිට පමනි .

<u>මේ පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 456 සිට 465 දක්වා වගන්ති වල දක්වා ඇත .</u>

<u>456 වගන්තියට අනුව</u>

1) රජය විසින් හෝ රජයට විරුද්ධව පවරනු ලබන සියලු නඩු (අවස්ථාවෝචිත පරිදි) නීතිපතිවරයා විසින් හෝ ඔහුට විරුද්ධව පවරනු ලැබිය යුතුය.
2) නීතිපතිවරයා විසින් පවරනු ලබන රජයේ නඩුවල පැමිණිල්ලේ පැමිණිලිකරුගෙන් නම ලිපිනය වෙනුවට නීතිපතිවරයා යන වචනය ඇතුලත් කිරීම ප්‍රමාණවත්ය .
3) නීතිපතිවරයා යන්නට නියෝජනය නීතිපති රජයේ යම් අධි නීතිඥ වරයෙක් ඇතුලත් නොවේ .

නීතිපතිවරයා රජයේ නිලධාරීන් කරනු ලබන ඕනෑම ක්‍රියාවකට වගකීමට නොබැඳේ. රජයේ නිලධාරීන් තමන් රාජකාරිය කරනු ලබන නිල තත්ත්වයෙන් තම විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළ සද්භාවයෙන් කරනු ලබන ක්‍රියාවන් සඳහා පමණක් නීතිපතිවරයා වගකීමට බැඳේ.

නමුත් රජයේ නිලධාරියකු බලය අභිබවා හෝ බලය ඉක්මවා හෝ බලය නොමැතිව කරන කිසිදු ක්‍රියාවකට වග කියනු නොලැබේ .මේ අනුව නීතිපතිවරයා පෙනී සිටීම අවස්ථානුකූලව තීරණය වේ .

Singer Sewing Co v Bowes

රජයේ නිලධාරියකු සද්භාවයෙන් කරනු ලබන ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරිය යුත්තේ නීතිපතිවරයාට වේ .එවැනි අවස්ථාවක පෞද්ගලිකව නඩු පැවරිය නොහැකි ය .

Muttupilla v Bowes

මෙම නඩුවේ දී තීරණය කරන ලද්දේ අදාළ රජයේ නිලධාරියා ද්වේශසහගතව කටයුතු කර ඇත්නම් හා දිලික්තමය වරදක් කර ඇති විට ඔහුට පෞද්ගලිකව නඩු පැවරිය යුතු බවත් එසේ නොමැතිව ඔහු තම විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළ සද්භාවයෙන් කටයුතු කර ඇත්නම් පෞද්ගලිකව නඩු පැවරිය නොහැකි බවත්ය

ඒ අනුව රජයේ නිළධාරියෙකු තම සේවා ක්ෂේත්‍රය තුළ සද්භාවයෙන් කරන කටයුතුවලට රජය වග කීමට වගකීමට බැදේ. ද්වේශ සහගත කරන කටයුතුවලට වගකීමට නොබැදේ . තම සේවා ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටත කරන කටයුතුවලට එය සද්භාවයෙන් කළ ද ද්වේශසහගතව කළ ද රජය වගකීමට බැඳෙන්නේ නැත . නමුත් රජය අපරානුමත කරයි නම් රජය වගකීමට බැඳෙයි .

ආයතන සංග්‍රහයේ XXX lll පරිච්ඡේදයේ 6(1) වන වගන්තියට අනුව

රජයේ නිලධාරියෙකුට එරෙහිව නඩු පවරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී නිලධාරියාට ඒ පිලිබඳව දැන ගන්නට ලැබුණු විට ආයතන ප්‍රධානියා මාර්ගයෙන් නීතිපතිවරයා වෙත ඒ පිළිබඳව දැනුම් දිය යුතුය නීතිපති උපදෙස් ප්‍රධානියා ලබාගත යුතුය..

6:2 වගන්තියට අනුව

ආයතනයේ ප්‍රධානියා නොවන නිලධාරියෙකුට ඔහු විසින් රාජකාරිය ක්ෂේත්‍රය තුළ කරන ලද කටයුත්තකට විරුද්ධව සිවිල් නඩුවක් පවරා ඇති බව දැන්වීමක් ලද විට වහාම ඒ පිළිබඳව ආයතන ප්‍රධානියාට දැමිය යුතුය ආයතන ප්‍රධානියා ඒ පිළිබඳව නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබාගත යුතුය .

නීතිපතිවරයා විසින් චිත්තිකරුවනට චිත්තිවාචක ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළ විට

463 වගන්තියට අනුව

අමාත්‍යවරයකුට පාර්ලිමේන්තු ලේකම්වරයෙකුට හෝ රජයේ නිලධාරියෙකුට විරුද්ධ නඩුවක දී චිත්තිවාචක ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිපතිවරයා ඉදිරිපත් වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව අධිකරණ වෙත ඉල්ලීමක් කළ යුතු අතර ඒ ඉල්ලීම පිට නඩුවේ චිත්තිකාර පාර්ශ්වකරුවෙකු වශයෙන් නීතිපතිවරයාගේ නම අධිකරණය විසින් ආදේශ කළ යුතුය .

Seetha v Sharvananda

අපගේ නීතිය යටතේ සිවිල් නඩු වලදී රජයේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් චිත්තියේ පෙනී සිටීමත් අපරාධ නඩුවලදී රජයේ නිලධාරීන්ගේ නිදොස් බව සුරක්ෂිත කිරීමටත් නීතිපතිතුමාට බලය ඇත . මෙහිදී රජයේ

නිලධාරියා චෝදනා ලැබුවද දඩුවම් ලැබුවද ඒ එක් කරුණක් වත් නීතිපති ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම වළක්වන්නේ නැත .

Aberan Appu v Banda

රජයේ නිලධාරියකුගේ ක්‍රියාව ඔහු විසින් ද්වේශ සහගතව හෝ සිය රාජකාරී ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටත සිදු කර ඇති විට එවිට නීතිපති එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහු වෙනුවෙන් චිත්තිවාචක ඉදිරිපත් කිරීමට ඉදිරිපත් නොවේ .

Wijayarathna V weerathunga

නීතිපතිවරයා විසින් පෙරකලාසි යක් ගොනු කිරීම තුළින් චිත්තිකාර රජයේ නිලධාරියා වෙනුවට චිත්තිවාචක ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිපතිවරයා ඉදිරිපත් වී ඇති බව පෙනේ එය 463 වගන්තිය අනුව කටයුතු කිරීමකි .

නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව රිට් ආඥා නිකුත් කළ හැකිද

462 වගන්තියට අනුව

රජයට එරෙහිව පවරන යම් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා චිත්තිකාර පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් ආදේශ කරන ලද කිසියම් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව හෝ ඔහුගේ දේපළ වලට විරුද්ධව කිසිදු රිට් බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතුය

Russell v AG

නීතිපති ආදේශ කළ පමණින් චිත්තිකරු වෙත පවතින වරද කාරිත්වය ඉවත් නොවේ . එය තවදුරටත් එම පුද්ගලයාට එරෙහි නඩුවක් වේ එසේ ම 462 වගන්තිය මගින් නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව රිට් ආඥා නිකුත් කිරීම තහනම් කර ඇත .

නීතිපතිවරයා චිත්තිකරු වෙනුවෙන් ආදේශ නොකර ඇති නමුත් අදාළ රජයේ නිලධාරියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට රජයේ නීතිඥ වරයෙකු පත් කිරීම

vettivelu v Wijayarathne

නීතිපතිවරයා විසින් සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 463 වගන්තිය යටතේ චිත්තිවාචකයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලීමක් සිදුකර නැතත් රජයේ නිලධාරියෙකු වන චිත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට රජයේ නීතිඥ වරයෙකු පත් කිරීමට නීතිපතිවරයාට ඇති අයිතිය ඉවත් නොවේ .

Dayarathna vs Herath

මෙහිදී තීරණය කරන ලද්දේ පහත් ආකාර දෙකෙන් එක් ආකාරයකට නීතිපතිවරයාට රජයේ නිලධාරීහු වෙනුවෙන් චිත්තිවාචක ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි බවයි

- සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 463 වගන්තිය යටතේ නඩුවේ චිත්තිකරුවෙකු වශයෙන් ආදේශ කිරීමට ඉල්ලීමක් කිරීමෙන්
- චිත්තිකාර රජයේ නිලධාරියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට රජයේ නීතිඥ වරයෙකු පත් කිරීම හා චිත්තිකරු වෙනුවෙන් චිත්ති වාචික ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගැනීමෙන්

භාණ්ඩාගාර ලේකම් V මැදිවක

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 463 වගන්තිය යටතේ ඉල්ලීමක් සිදු නොකරත් නීතිපතිවරයාට රජයේ නිලධාරියා වෙනුවෙන් චිත්ති වාචික ඉදිරිපත් කිරීමට භාර ගත හැකිය .

ආයතන සංග්‍රහයේ 6:3 අනුව

නීතිපතිවරයා රජයේ නිලධාරියා වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටීමට තීරණය කළහොත් එම තීරණය අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ඒ තීරණය පිළිබඳව දැනුම් දිය යුතුය .

464 වගන්තියට අනුව

පැමිණිල්ලට උත්තර දීම සඳහා චිත්තිකරුට කරන ලද දැනුම් දීමේ නියමිත දිනයේ දී හෝ ඊට පෙර නීතිපතිවරයා විසින් ඉල්ලීමක් නොකළ හොත් පෞද්ගලික පාර්ශවකරුවන් අතර වූ නඩුවක් මෙන් ඒ නඩුව පවත්වාගෙන යා යුතුය . නමුත් තීන්දු ප්‍රකාශය ක්‍රියාවේ යෙදවීම කරන විට චිත්තිකරු සිරභාරයට ගැනීමට හෝ ඔහුගේ පෞද්ගලික දේපල තහනමට ගැනීමට ඔහු යටත් නොවේ .

ආයතන සංග්‍රහයේ 6:4 වගන්තියට අනුව

රජයේ නිලධාරියාට එවැනි අවස්ථාවකදී තමාගේ නඩුවේ චිත්තිවාචක ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික නීතිඥවරයෙකු යොදා ගත හැකිය .

465 වගන්තියට අනුව

අමාත්‍යවරයෙකුට පාර්ලිමේන්තු ලේකම්වරයෙකුට රජයේ නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව පවරන නඩුවක දී තමාගේ සේවයට හානියක් නොමැතිව තම රාජකාරියෙන් බැහැරව සිටිය නොහැකි බව චිත්තිකරු අධිකරණයට සෑහීමකට පත් කළ විට චිත්තිකරු පුද්ගලිකව පෙනී සිටීමෙන් නිදහස් කළ හැකිය .

Associated Commercial Engineer vs State of Maddya Pradesh

මෙම නඩුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ රජයට එරෙහිව පවරන නඩුවලදී ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බලය නීතිපතිවරයාගේ පදිංචිය මත තීරණය කළ නොහැකි බවයි .

මෙවැනි නඩුවක කාර්ය පටිපාටිය

457 වගන්තියට අනුව

රජයේ පාර්ශවකරුවකු වන නඩුවක රජයට විරුද්ධව කරනු ලබන සියලු කැඳවීම් නියෝග නීතිපතිවරයා වෙත භාර දිය යුතුය .

458 වගන්තියට අනුව

පැමිණිල්ලට උත්තර දී බැඳීම සඳහා නීතිපතිවරයාට දිනයක් නියම කිරීමේ දී ආණ්ඩුව සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගැනීමට කර ගැනීමට සාධාරණ කාලයක් අධිකරණය විසින් දිය යුතුය අධිකරණයේ අභිමතය මත එම කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය .

459 වගන්තියට අනුව

රජයේ නිලධාරියකු චිත්තිකරු වූ විට ඔහුගේ කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා වෙත සිතාසි බාර දිය හැකිය

460 වගන්තියට අනුව

සිතාසි ලැබුණු පසු පැමිණිල්ලට උත්තර දීම සඳහා ආණ්ඩුව සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු යැයි රජයේ නිලධාරියා සිතන්නේ නම් ඒ සඳහා කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය ඒ ඉල්ලීම ලැබුණ විට එම කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය .

රජයේ නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට පෙර යැවිය යුතු දැන්වීම් .

461 වගන්තියට අනුව

නිල තත්ත්වයෙන් කරනු ලබන ක්‍රියාවක් සඳහා නීතිපතිට,අමාත්‍යවරයෙකුට, පාර්ලිමේන්තු ලේකම්වරයෙකු ට , රජයේ නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව කිසිදු නඩුවක් නඩු නිමිත්ත , නඩු පැවරීමට අදහස් කරන තැනැත්තාගේ නම ලිපිනය , ඉල්ලා සිටින සහනය පිළිබඳව ලිඛිත දැනුම් දීමක් අදාල නිලධාරියාට භාර දී හෝ ඔහුගේ කාර්යාලය තැබීමෙන් මසක් ගත වන තෙක් නඩු පැවරීම නොකළ යුතුය .

නඩුවේ පැමිණිල්ලේ දැන්වීම භාරදුන් බව දැක්විය යුතුය.

AG vs Arumugam

461 යටතේ දැන්වීම දීමේ අරමුණ වන්නේ අධිකරණයෙන් පිටතදී ඉල්ලීම සලකා බලා සමථයකට පත් කිරීමට නීතිපතිට අවස්ථාව ලබා දීමයි .

Weerasinghe v De Silva

මෙම විධිවිධානය අරමුණ චිත්තිකරුට නඩු කීවේ අවදානම හා කරදර වලට මුහුණ නොදී තම තත්වය සලකා බලා සමථයකට පැමිණීමට හෝ ඉල්ලීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉටුකිරීම සඳහාය .

461 දැන්වීමේ තිබිය යුතු අවශ්‍යතා

- නඩු නිමිත්ත කුමක්ද යන සඳහන් කළ යුතුය
- ඉල්ලීම කරනු ලබන තැනැත්තාගේ නම ලිපිනය සඳහන් කළ යුතුය
- ඉල්ලා සිටින සහනය කුමක්ද යන්න සඳහන් කළ යුතුය
- නඩුව පැවරීමට මසකට පෙර මෙම දැන්වීම කළ යුතුය
- එම දැන්වීම ලිඛිත විය යුතුය

- **De Silva v Illangakoon**

මෙම දැන්වීම පළමු උපලේඛනයේ හැත්ත නමය කෘතියට අනුව විය යුතුය

සයිබු එදිරිව නීතිපති

නීතිපතිට ද එම දැන්වීම භාර දිය යුතුය

Weerasinghe v De Silva

රජය නිලධාරියකුට නඩු පැවරීමට මසකට පෙර යවන දැන්වීමෙ 461 වගන්තිය යටතේ කරනු ලබන දැන්වීමක් බවට සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ . 79 ආකෘතියෙ සඳහන් කාරණා ඇතුලත් වන ඕනෑම දැන්වීමක් 461 වගන්ති යටතේ අදාළ කරගත හැකිය

Appusingo Appu v Don Aron

ද්වේශ සහගතව හෝ අනීතික ව රජයේ නිලධාරියා කටයුතු කර ඇති විට 461 දැන්වීම යැවීම අවශ්‍ය නොවේ

De Silva v Illangakoon

පාසල් සිසුවකුගේ අස්වීම් සහතිකයේ අපහාසාත්මක ප්‍රකාශයක් සටහන් කළා යැයි විදුහල්පතිවරයකුට එරෙහිව චෝදනා නගා තිබුණි . මෙහිදී 461 වගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් කර නොතිබුණි .විත්තිය තර්ක කළේ මෙය රාජකාරිමය ක්‍රියාවක් බැවින් 461 වගන්තිය යටතේ නොතිසි දිය යුතු බවයි .පැමිණිල්ල තර්ක කළේ අදාළ ක්‍රියාව ද්වේශ සහගතව කළ බැවින් දැන්වීම අනවශ්‍ය බවයි .

අධිකරණය ප්‍රකාශ කළේ ද්වේශ සහගත ද නැද්ද යන්න නඩුව ආරම්භයේ දී තීරණය කළ නොහැකි බවත්වැදගත් වන්නේ අදාළ ක්‍රියාව කර ඇත්තේ රාජකාරි ක්ෂේත්‍රය තුළදී ද යන්නයි .රාජකාරි ක්ෂේත්‍රය තුළදී නම් 461 දැන්වීම භාර දිය යුතුය. විත්තිකරු ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කළ බව පැමිණිල්ලේ සඳහන් වූ පමණින් දැන්වීම බාර නොදී සිටිය නොහැකිය .නිල තත්ත්වය යන්න රාජකාරිමය කටයුත්තක් තුළදීම ය යන්න අර්ථ දක්වන ලදී .

සිල්වා එදිරිව ජෝන්ක්ලාස්

ගිවිසුම් මත පවරනු ලබන නඩුවක දී 461 වගන්ති යටතේ දැන්වීම දීම අවශ්‍ය නැත .

Herath v Panditha

461 වගන්තිය යටතේ දැන්වීම භාරදිය යුත්තේ රජයේ නිලයක් දරන අයෙකුට පමණි .

Ediriweera vs Wijesuriya

රජයේ නිලධාරීන් විසින් කරන ලද ක්‍රියාවකට නොකර හැරීමක් ඇතුලත් නොවේ

වෙනත් නීති මගින් 461 දැන්වීම යැවීමේ අවශ්‍යතාවය අවලංගු කර ඇති අවස්ථා

Custom ordinance sec 122

461 දැන්වීම යැවීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කර ඇත

461 දැන්වීමේ සහ ආයාචනයයේ ඇති වෙනස්කම්

පැලිස් සිංඤෝ v නීති පති

ඉල්ලන ලද සහනයේ ප්‍රමාණය දැන්වීමේ වූ ප්‍රමාණයට සුළු වශයෙන් වෙනස් වූ පමණින් දැන්වීම බලරහිත ද නොවේ .

461 වගන්ති යටතේ දැන්වීම බාර නොදුන් විට තත්ත්වය

461(අ) (1) වගන්තියට අනුව

නඩු පැවරීමට පෙර 461 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම භාර නොදුන් විට සහ දැන් වීම භාර නොදීම සම්බන්ධව උත්තර බැඳීමට පෙර උත්තරෙන් විරෝධය පාන අවස්ථාවක

අධිකරණය විසින්

- නඩුවේ කටයුතු එක් මාසෙකට නතර කළ යුතුය .
- සුදුසු යැයි හැඟෙන ගාස්තු විත්තිකරුට ගෙවන ලෙස පැමිණිලිකරුට ආඥාවක් කළ හැකිය

මෙසේ නඩුව මාසයකට නතර කළ විට කල් තැබූ මාසයක කාලයේ අතහැර කාලාවරෝදය ගණනය කළ යුතුය .

461 අ) (2) උප වගන්තියට අනුව

461 වගන්තිය යටතේ දැන්වීම දීමෙන් පසු නමුත් දැන් වීම දුන් බවට පැමිණිල්ලේ ප්‍රකාශ කිරීම පැහැර හැර ඇති අවස්ථාවක එම දැන්වීම දුන් බව සඳහන් කරමින් පැමිණිල්ල සංශෝධනය කිරීමට අධිකරණය අවසර දිය යුතුය .

461 (අ) (3) වගන්තියට අනුව

461 වගන්තියේ සඳහන් කිසිම නඩුවක් ඒකී දැන්වීම දි නොතිබීම නිසා හෝ දැන්වීම බාර දුන් බවට පැමිණිල්ලේ නොදැක්වීම නිසා පමණක් නිෂ්ප්‍රභා නොකළ යුතුය .

Nomine officii Eo Nomine

රජයේ නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමේදී විත්තිකරුගේ නම ඇතුලත් කිරීම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට සිදු කරනු ලබයි

Nominee officii

රජයේ නිලධාරියාගේ නිල තත්ත්වයෙන් නඩු පැවරීම මෙලෙස හඳුන්වයි .එලෙස නිල තත්ත්වයෙන් නඩු පැවරිය හැක්කේ නෛතික පුද්ගල භාවයක් තිබෙන තැනැත්තන්ට පමණි

Appusingo Appu v Don Aron

නඩුවක පාර්ශවකරුවෙකු නෛතික හෝ ස්වභාවික පුද්ගලයකු විය යුතුය . රජයේ නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමේ දී පැවරීමේදී පොදුවේ භාවිතා කරන ක්‍රමය වන්නේ මෙම ආකාරයට නඩු පැවරීමයි

එය රජයේ නිළධාරීන්ගේ නිල තත්වයෙන් නඩු පැවරීමකි.

නීතිය මගින් ඉඩ සලසා ඇති සීමිත අවස්ථා වලදී හැර රජයේ නිලධාරියකුගේ නිළ තත්ත්වයෙන් නඩු පැවරිය නොහැකිය .

<u>මහජන භාරකාර ආඥා පනතේ 3 වගන්තිය ට අනුව</u>

මහාභාරකාර වරයාගේ නමින් නඩු පැවරිය හැකිය .

<u>Singho mahatmaya v The Land Commissioner</u>

මෙම නඩුවේ දී විත්තිකරු ප්‍රකාශ කළේ විත්තිකරුව විරුද්ධව මෙම නඩුව පවරා පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවයි .එනම් nomine officii ආකාරයට ඒ පවරා ඇති නිසාය . අධිකරණය තීරණය කළේ ඉඩම් කොමසාරිස් නෛතික පුද්ගලයකු සේ සැලකිය නොහැකි බවත් එම නිසා නිල තත්ත්වයෙන් නඩු පැවරිය නොහැකි බවත්ය .

<u>Eo nominee</u>

මෙහිදී රජය නිලධාරියාට විරුද්ධව පෞද්ගලික තත්ත්වයෙන් නඩු පවරයි .ඔහුගේ නිල නාමය ද ඇතුළත් කරයි . මෙය නීත්‍යානුකූල වන නමුත් සමහර තත්ත්වයන් යටතේ නඩු පැවරීමෙන් බලාපොරොත්තු වන අරමුණු ඉටුකරගත නොහැකි වේ .

<u>Singho mahatmaya v The Land Commissioner</u>

Eo nominee ආකාරයට නඩු පවරා ඇති විට එම තනතුර හොබවන තැනැත්තා මිය ගියොත් හෝ ඉවත් වුවහොත් නඩු තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට නොහැකි වේ .